

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 rabia II 1419 - 28 juillet 1998

141^{ème} année

N° 60

Sommaire

Lois

Loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats	1640
---	------

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de contrôleurs des services publics	1643
Nomination d'un sous-directeur	1643
Nomination de chefs de service	1643

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur	1643
Nomination de directeurs-adjoints	1643
Nomination de chefs de division	1643
Nomination d'un chef de service	1643

Ministère de l'Intérieur

Nomination de sous-directeurs	1643
Nomination de chefs de division	1643
Nomination de chefs de subdivision	1644
Nomination de chefs de service	1644

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de directeurs	1644
Nomination d'un directeur régional	1644
Nomination de chefs de division	1644

Nomination de chefs d'unité	1644
Nomination de chefs de service	1645
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 juillet 1998, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale	1645
Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale	1647
Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Nomination d'un directeur	1647
Ministère de L'Education	
Décret n° 98-1521 du 24 juillet 1998, relatif à l'organisation, à titre dérogatoire, d'une session spéciale de rattrapage pour l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base	1647
Nomination d'un sous-directeur	1647
Nomination de chefs de service	1647
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 16 juillet 1998, portant délégation du pouvoir disciplinaire	1648
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de chefs de service	1648
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	1648
Arrêté du ministre de la santé publique du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints	1649
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur	1649
Nomination d'un sous-directeur	1649
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1649
Nomination d'un secrétaire principal d'université	1649
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination d'un sous-directeur	1649
Nomination d'un chef de service	1649
Ministère des Communications	
Nomination de receveurs régionaux	1649
Nomination de sous-directeurs	1650
Nomination de chefs de service	1650
Nomination d'un chef de bureau	1650
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant organisation d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques	1650
Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques	1650
Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef	1651
Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuve pour le recrutement d'ingénieurs principaux	1651
Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux	1651

Ministère de la Culture

Nomination de chefs de service 1652

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chef de cellule 1652

Nomination de chefs de division 1652

Avis et Communications**Ministère des Communications**

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie 1652

Loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - L'avocat peut exercer sa profession dans le cadre d'une société professionnelle ayant la forme commerciale ou civile.

Il peut aussi exercer son activité en qualité de vacataire ou en vertu d'un contrat de services conclu avec l'une des sociétés professionnelles d'avocats. Ce droit s'étend aux avocats tunisiens installés à l'étranger.

Art. 2. - Le contrat de vacation ou de services conclu entre l'avocat et l'une des sociétés professionnelles d'avocats, doit-être constaté par écrit.

Le contrat énoncé obligatoirement, la mission dévolue à l'avocat, la durée du contrat et la rémunération des services accomplis au sein de la société contractante.

Le contrat doit aussi indiquer les conditions selon lesquelles l'avocat vacataire pourra traiter avec ses propres clients.

Art. 3. - Tous les documents de la société doivent mentionner le nom de celle-ci, précédé ou suivi de l'indication de sa forme juridique.

Le nom de la société peut comporter celui de l'un ou de plusieurs de ses associés exerçants, la société peut conserver ce nom même après le retrait de l'associé, à condition que le nom soit précédé par le préfixe "ex" et que l'acte constitutif de la société en ait prévu la possibilité.

Chapitre II

Des sociétés professionnelles d'avocats ayant la forme commerciale

Art. 4. - La profession d'avocat peut être exercé dans le cadre de sociétés professionnelles anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée soumises aux dispositions de cette loi ainsi qu'à celles du code de commerce qui n'y sont pas contraires.

Art. 5. - Le capital social se compose des apports des avocats exerçant dans la société. Les avocats en état de non exercice ou de retraite peuvent participer au capital social à condition que le total de leurs apports n'en dépasse pas le tiers.

Art. 6. - Les sociétés professionnelles ayant la forme commerciale ne peuvent se livrer, dans le cadre de leur objet, à aucune activité professionnelle sauf par l'intermédiaire de l'un des avocats associés en exercice ou de l'un des avocats en exercice lié à la société par un contrat de vacation ou de service.

Les avocats associés, en situation de non exercice ou de retraite ne peuvent, dans le cadre de l'activité de la société, entreprendre aucun acte de bureau ou de représentation judiciaire, et ce même par procuration. Tout acte de cette nature effectué par les personnes susvisées, est réputé nul. Cette nullité n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 juin 1998.

En cas d'inobservation de cette interdiction, l'associé en némeraire est personnellement tenu de la responsabilité de son ingérence, dans la limite des actes qu'il aura accomplis et des effets qui en seront découlés.

Art. 7. - Les dirigeants des sociétés professionnelles n'ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas soumis aux dispositions et règlements relatifs aux commerçants.

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions du code de commerce la société professionnelle anonyme d'avocats, peut se former entre trois personnes.

Art. 9. - Les membres du conseil d'administration, les gérants de la société professionnelle et les membres du conseil du contrôle doivent figurer parmi les avocats inscrits, au moins, au tableau des avocats à la cour d'appel.

Art. 10. - Les actions dans les sociétés professionnelles anonymes ne peuvent être que nominatives et ne sont pas négociables en bourse. La cession des actions est libre entre les associés sauf stipulation contraire dans l'acte constitutif, et à condition que les deux tiers du capital social, au moins, demeurant dans la propriété des associés avocat en exercice.

Les actions dans les sociétés professionnelles anonymes ne peuvent être cédées à des avocats étrangers à la société qu'avec l'accord des deux tiers du nombre des associés en exercice. Dans les sociétés professionnelles à responsabilité limitée les parts ne peuvent être cédées à des avocats tiers qu'avec le consentement des trois quarts du nombre des associés en exercice.

Art. 11. - Les héritiers qui succèdent à l'avocat associé décédé et l'associé qui cesse volontairement d'exercer la profession dans la société, peuvent bénéficier du statut d'associé pendant une durée ne dépassant pas deux années à compter de la date du décès ou de la cessation d'exercice.

Si à l'expiration de ce délai les intéressés ne manifestent pas l'intention de céder leurs parts ou actions, celles-ci sont proposées obligatoirement à la vente aux associés en exercice, et à défaut, la cession devient de plein droit acquise à la société à un prix conventionnel ou selon les conditions déterminées à l'acte constitutif qui doit prévoir des dispositions relatives à pareilles situations.

Le capital social est réduit au prorata des parts ou actions ainsi acquises par la société. Les avocats associés en exercice dans la société, bénéficient d'un droit de priorité pour l'achat des parts ou actions des ayants droit, ou de celles de l'associé ayant cessé d'exercer et ce dans un délai de six mois à compter de la notification par les cédants, au conseil d'administration ou au gérant de la société, de leur intention de le céder.

Art. 12. - La cession des actions et des parts est libre entre les associés. Les avocats en exercice dans la société disposent d'un droit de priorité quant à l'achat des parts ou actions proposées à la vente.

L'associé qui désire vendre ses actions ou parts doit informer, par l'intermédiaire d'un huissier, les avocats en exercice dans la société, de son intention de vendre et leur impartir un délai de trois mois pour exercer leur droit de priorité.

A l'expiration de ce délai, et faute par eux d'acquiescer les actions ou parts offertes à la vente ou d'autoriser la vente à un avocat étranger à la société, la cession est acquise de plein droit au profit de la société au prix conventionnel ou selon les conditions prévues à l'acte constitutif ; le capital social est alors réduit au prorata des actions que la société a acquies.

Chapitre III

Des sociétés professionnelles d'avocats ayant la forme civile

Art. 13. - Les sociétés professionnelles ayant la forme civile sont régies par les dispositions de cette loi et par celles du code des obligations et des contrats. Elles jouissent de la personnalité morale.

Art. 14. - Les associés, dans les sociétés professionnelles ayant la forme civile, sont solidairement responsables des actes de chacun d'eux accomplis dans le cadre de son activité professionnelle.

Art. 15. - Le nombre des associés, dans une société professionnelle ayant la forme civile, ne doit pas être inférieur à deux.

Lorsque cette condition vient à faire défaut, en cours d'existence de la société, l'associé demeurant en exercice doit y remédier dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du constat de la carence. A cette fin il peut requérir du président du tribunal de première instance, territorialement compétent, un délai supplémentaire ne dépassant pas 3 mois, faute de quoi la société est dissoute, l'associé concerné devra alors en informer le procureur général compétent.

Chapitre IV

De la procédure d'inscription et de publicité

Art. 16. - L'inscription des sociétés professionnelles d'avocats est effectuée par le conseil de l'ordre sur la demande signée par tous les associés et présentée au conseil par l'associé qu'ils auront désigné pour les représenter. Une copie de la demande est adressée au procureur général près la cour d'appel de Tunis.

L'inscription ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si la constitution de la société est contraire aux dispositions légales et réglementaires portant organisation de la profession d'avocat et à la présente loi et qu'après avoir mis les associés en mesure de présenter, dans un délai de trois jours, des observations écrites ou orales.

L'ordre doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa présentation. A l'expiration du délai, la demande est réputée acceptée, la société notifie alors cette acceptation tacite au procureur général à la cour d'appel de Tunis.

Art. 17. - Si le conseil de l'ordre décide de rejeter la demande d'inscription de la société, sa décision doit être motivée. Il informe le représentant des associés et le procureur général à la cour d'appel de Tunis de la décision de rejet ou d'inscription, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à partir de la date de la décision.

Le représentant des associés ainsi que le procureur général à la cour d'appel de Tunis peuvent dans le délai d'un mois à compter de la notification, interjeter appel des décisions du conseil de l'ordre des avocats.

La cour d'appel doit statuer sur le recours dans un délai d'un mois à partir de la date de la saisine. Le recours du procureur général suspend l'effet de la décision d'inscription.

Art. 18. - La société ne peut entreprendre ses activités avant l'accomplissement des formalités de publicité.

La publicité doit s'accomplir dans un délai d'un mois de la date d'inscription expresse ou tacite, ou de la date de l'arrêt d'inscription rendu par la cour d'appel.

La publicité des sociétés professionnelles s'effectue par le dépôt d'une copie des statuts de la société au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société et au greffe de la cour d'appel de Tunis ainsi qu'au siège de la section régionale compétente d'avocats.

Au cours du même délai, il sera procédé à la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait de l'acte constitutif qui contient obligatoirement les mentions suivantes :

- * la raison sociale de la société et sa forme juridique
- * le siège social de la société
- * l'objet de la société
- * le capital social
- * la durée de la société
- * les noms et adresses des dirigeants.

Toute modification ultérieure des mentions originelles est soumise à l'obligation de dépôt et de publicité.

Art. 19. - L'inaccomplissement des formalités de publicité entraîne, à la demande du conseil de l'ordre des avocats ou du procureur général près la cour d'appel de Tunis, la nullité de la société.

La juridiction saisie à Tunis peut fixer, même d'office, un délai pour couvrir la nullité.

La nullité n'est pas opposable au tiers de bonne foi.

L'action en nullité se prescrit, dans tous les cas, dans un délai de trois ans.

Chapitre V

Des droits et obligations

Art. 20. - Les sociétés professionnelles d'avocats ne peuvent empêcher l'avocat vacataire d'exercer pour son propre compte.

Le contrat de vacation ou de services conclu entre l'avocat et une société professionnelle ne doit pas apporter des restrictions aux principes moraux régissant la profession d'avocat et notamment l'obligation d'assistance et de conseil gratuit des justiciables, et de soumission aux réquisitions judiciaires.

Toute clause contraire est réputée nulle, sans affecter la validité du contrat.

Art. 21. - Le contrat de vacation ou de services ne doit pas comporter des dispositions restrictives de la liberté de l'avocat vacataire d'exercer, à l'expiration de son contrat, pour son propre compte ou pour le compte d'une autre société professionnelle d'avocat.

L'avocat précédemment lié par un contrat de vacation ou de services à une société professionnelle d'avocat ne peut, pendant deux années à compter de la fin du contrat, accomplir aucun acte au profit des clients de cette société.

Art. 22. - L'avocat exerçant au sein d'une société professionnelle d'avocat, jouit de l'indépendance à laquelle oblige le serment qu'il a prêté.

Il ne peut être à la fois associé dans plus d'une société professionnelle d'avocats.

L'avocat exerçant en qualité de vacataire ou dans le cadre d'un contrat de services n'est soumis au contrôle de la société professionnelle d'avocat, au sein de laquelle il exerce, que dans la limite de l'exécution des termes du contrat qui le lie à la société.

Art. 23. - Les avocats radiés du tableau, ou ceux ayant fait l'objet d'une décision de suspension d'exercice, ne peuvent de quelque manière que ce soit participer au capital de la société professionnelle.

L'interdiction est levée par l'extinction de l'effet de la décision dont ils ont fait objet.

Lorsque la mesure de radiation ou de suspension d'exercice devient définitive, l'avocat est déchu d'office de la qualité d'associé, les avocats associés en exercice bénéficient dans ce cas de la priorité d'achat de ses actions ou parts sociales.

La cession effectuée au profit d'avocats tiers est soumise aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.

Art. 24. - Tout associé qui cause un préjudice matériel ou moral à autrui, pendant l'exercice de ses fonctions, est tenu pour responsable de sa faute si la faute est intentionnelle.

La société, au sein de laquelle exerce l'avocat responsable est en cas d'insolvabilité totale ou partielle de celui ci, tenue pour

caution et doit à ce titre payer les sommes dues. Elle dispose, contre l'avocat débiteur, d'une action récursoire en répétition des sommes payées.

Art. 25. - Les associés en exercice dans une société professionnelle d'avocats ainsi que les avocats liés à cette dernière par un contrat, quelque soit sa nature bénéficient du régime de retraite et de prévoyance sociale applicable aux avocats exerçant à titre individuel.

Chapitre VI

Des privilèges

Art. 26. - Les avantages prévus au code d'incitation aux investissements, en matière de services non financiers, s'étendent aux sociétés professionnelles d'avocats.

Chapitre VII

Des dispositions diverses

Art. 27. - On ne peut créer de société professionnelle d'avocats s'il résulte de cette constitution une diminution, à moins de cinq, du nombre des cabinets d'avocats installés dans la circonscription territoriale de la cour d'appel.

Si cette condition vient à faire défaut après la constitution de la société, elle sera sans effet sur la validité de celle-ci.

Art. 28. - Lorsque la société est constituée d'un nombre d'avocats disposant de cabinets situés dans divers endroits, elle peut conserver en faisant de l'un d'eux son siège principal et des autres ses succursales.

Le nombre des succursales ne peut en aucun cas dépasser celui des associés en exercice.

L'adresse du siège principal et des succursales ainsi que tout changement y afférent doivent être notifiés à l'ordre des avocats, à la section régionale compétente, et à tout autre intéressé.

Art. 29. - La société professionnelle d'avocats est tenue de souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et

professionnelle résultant de son activité, et d'en déposer, auprès de l'ordre national des avocats et du greffe du tribunal de première instance dépositaire de l'acte constitutif, une copie ainsi que la quittance des primes annuelles d'assurance.

Art. 30. - La société professionnelle d'avocats est dissoute par l'une des causes suivantes :

1 - l'accord des associés

2 - l'expiration de la durée prévue par les statuts ou l'avènement d'une condition résolutoire ou autre

3 - le décès, la disparition, l'interdiction de l'associé ou sa radiation du tableau d'avocats

4 - les autres causes de dissolution prévues par la présente loi ou la dissolution par décision judiciaire dans les cas prévues de dissolution des sociétés.

Art. 31. - En cas de dissolution, le président de la section régionale compétente nomme un liquidateur avec l'accord des deux tiers des associés.

A défaut d'accord ou demande formulée, à cette fin, par les associés, un liquidateur est nommé d'office par le président de la section régionale.

Ce liquidateur doit accomplir les formalités légales de publicité.

La liquidation de biens sociaux est régie par les règles de droit commun applicables aux sociétés.

Art. 32. - Les interdictions prévues aux articles 11 et 15 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, relative à l'organisation de la profession d'avocat, s'appliquent aux avocats exerçant au sein d'une société professionnelle, soit en qualité d'associé soit de vacataire ou de contractuel.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1442 du 16 juillet 1998.

Monsieur Nejib El Frini, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 98-1443 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mounir Romdhani, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 98-1444 du 16 juillet 1998.

Monsieur Sami Ghazali, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi d'exécution des schémas directeurs et des programmes d'informatisation à la direction du suivi de l'informatisation aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique.

Par décret n° 98-1445 du 16 juillet 1998.

Madame Mounira Ayadi (née Aïssa), administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la formation continue à distance à la direction de la formation continue et du perfectionnement à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 98-1446 du 16 juillet 1998.

Madame Moufida Aoun (née Ben Naya) est chargée des fonctions de chef de service de l'évaluation, de l'encadrement et des stages du cycle moyen à la direction des études à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 98-1447 du 16 juillet 1998.

Monsieur Sofiane Hemissi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des agréments à la sous-direction des programmes et des agréments à la direction des études, de la planification et des agréments aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1448 du 16 juillet 1998.

Monsieur Hatem Bergaoui, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur des pays d'amérique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'amérique, l'asie-pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1449 du 16 juillet 1998.

Monsieur Habib Chaghal, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint directeur adjoint d'administration centrale à l'inspection général au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1450 du 16 juillet 1998.

Monsieur Faouzi Jemai est chargé des fonctions de directeur adjoint du courrier et de la valise diplomatique à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1451 du 16 juillet 1998.

Monsieur Badii Kedidi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des institutions arabes économiques, financières, sociales et culturelles à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1452 du 16 juillet 1998.

Monsieur Montacer Ennaïfer, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division au groupe d'études et de recherches chargé de l'élaboration et de la mise en application d'un plan de sécurité au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1453 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Hédi Metoui, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des privilèges et immunités des missions diplomatiques et consulaires à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1454 du 16 juillet 1998.

Madame Rim Ben Becher née El Memmi, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de service de la recherche et de la planification à l'institut diplomatique pour la formation et les études.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1514 du 16 juillet 1998.

Monsieur Moncef Essifi administrateur est chargé des fonctions de sous-directeur du contentieux pénal à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 98-1455 du 16 juillet 1998.

Monsieur Moez Jguirim, ingénieur divisionnaire est chargé des fonctions de sous-directeur technique à la commune de la Manouba.

Par décret n° 98-1456 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Najem ouhibi professeur principal d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1457 du 16 juillet 1998.

Monsieur Habib Dghim professeur principal d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Monastir avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1458 du 16 juillet 1998.

Mademoiselle Aïcha Kort conseiller des services publics est chargée des fonctions de chef de subdivision de l'information à la division de l'information et des conférences au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1459 du 16 juillet 1998.

Mademoiselle Saïda Ben Rouha administrateur conseiller est chargée des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1460 du 16 juillet 1998.

Monsieur Imed Sebri administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1461 du 16 juillet 1998.

Monsieur Ammar Nasri administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1462 du 16 juillet 1998.

Monsieur Tarek Ben Hmida administrateur est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1463 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Lassaâd M'sehli administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de service de la comptabilité et du budget à la sous-direction des agents et des finances à la commune de Kairouan.

Par décret n° 98-1464 du 16 juillet 1998.

Monsieur Hamed Hammami administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de service financier et des marchés à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Sidi Bouzid.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1465 du 16 juillet 1998.

Monsieur Abada Mahjoubi, inspecteur central du travail est chargé des fonctions de directeur de la promotion du dialogue social à la direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation, au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 98-1466 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Salah Chatti, inspecteur central du travail est chargé des fonctions de directeur des négociations collectives à la direction générale du travail, au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 98-1467 du 16 juillet 1998.

Monsieur Abdelfattah Abid, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales à Béja.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1468 du 16 juillet 1998.

Monsieur Souï Ben Amor, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Mahdia.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1469 du 16 juillet 1998.

Monsieur Charfi Youssef, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Sousse.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1470 du 16 juillet 1998.

Monsieur Taoufik Rejeb, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales à Gafsa.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-1471 du 16 juillet 1998.

Monsieur Abderrahman Chamakhi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales à Médenine.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-1472 du 16 juillet 1998.

Monsieur Imed-Eddine Gaieb, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales à Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-1473 du 16 juillet 1998.

Madame Lamia Mansour, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales à Gabès.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-1474 du 16 juillet 1998.

Madame Hédia M'ziou épouse R'baï, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières du centre de défense et d'intégration sociale de Sfax.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 96-1260 du 15 juillet 1996, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-1475 du 16 juillet 1998.

Monsieur Wahid Sghaier, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et du transport à la sous-direction du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 juillet 1998, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogiques de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-243 du 4 février 1991 et notamment son article 7 (nouveau),

Vu l'arrêté du 10 mars 1981, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale.

Arrête :

Article premier. - Les inspecteurs de l'éducation sociale sont recrutés conformément aux dispositions prévues à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 91-243 du 4 février 1991 et dans les conditions suivantes :

à concurrence de 70% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves ouvert :

- aux professeurs de l'enseignement secondaire titulaires pourvus d'une licence de psycho-pédagogie, de sociologie ou d'un diplôme équivalent dans le domaine des sciences humaines et justifiant d'une activité pédagogique de deux ans au moins,

- aux conseillers de l'éducation sociale justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans dans leur grade et ayant poursuivi pendant deux ans et avec succès un cycle de formation de conseiller de l'éducation sociale organisé par l'administration.

- aux conseillers de l'éducation sociale justifiant d'une ancienneté d'au moins quatre ans en cette qualité.

Art. 2. - Les épreuves du concours seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art.3. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats au concours susmentionné doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I) Candidat n'appartenant pas à l'administration :

A) Lors du dépôt de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence.

- 4) Une attestation justifiant d'une activité pédagogique de deux ans au moins.

- 5) une copie conforme à l'originale des arrêtés de nomination et de titularisation,

B) après la réussite aux épreuves écrites :

tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- Une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Candidat appartenant à l'administration :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

- 2) Un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- 3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel

- 4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art.6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des affaires sociales après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Le concours comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et une épreuve orale :

1) les épreuves écrites :

- deux épreuves écrites rédigées en langue arabe, et se rapportant à deux des trois thèmes inscrits au programme du concours. La durée de chaque épreuve écrite est de quatre (4) heures. Le coefficient est de 1.

- 2) les épreuves pratiques se déroulent dans la langue arabe et comportant une inspection d'une classe (3 leçons), en présence du jury de l'examen suivi :

- a) d'un entretien avec l'enseignant inspecté, suivi d'un rapport d'inspection rédigé par le candidat en une heure.

- b) d'une discussion du contenu du rapport avec les membres du jury, sur la base de la didactique des disciplines.

Le coefficient est de 1.

3) l'épreuve orale consiste en un entretien avec les membres du jury sur des sujets relatifs aux problèmes de l'inspection. Cet entretien se déroule dans la langue arabe. Il est affecté à cette épreuve un coefficient égale à 1.

Art. 8. - Le programme du concours est fixé en annexe.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée en chiffres variant de 0 à 20, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4 point) l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury sont admis à se présenter aux épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu aux deux épreuves écrites un total égal ou supérieur à vingt (20) sur quarante (40) et n'ayant pas à l'une des deux épreuves écrites une note inférieure à sept (7) sur vingt (20).

Nul n'est admis définitivement s'il n'a obtenu un total égal à quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.

N'est pas admis le candidat ayant eu une note inférieure à dix (10) sur vingt (20) dans les épreuves pratiques.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, pour l'ensemble des épreuves écrites pratiques et orale, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et en cas d'égalité, la priorité est donnée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves pratiques et orales.

Art. 12. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles, les épreuves pratiques

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, pratiques et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement au concours pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale est arrêtée par le ministre des affaires sociales et ce, dans la limite des postes vacants publiés.

Art. 16. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1981 susvisé.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation sociale

Thème 1 : La problématique et les conditions de lutte contre l'analphabétisme.

A - L'éducation pour tous et l'approche intégrée de l'alphabetisation en Tunisie :

- Situation de l'analphabétisme en Tunisie et son évolution.
- Définition de l'analphabétisme : Définitions différentes dans le temps et l'espace.
- Evolution de la notion d'alphabetisation de l'éducation fondamentale au développement de la communauté, à l'alphabetisation fonctionnelle, à l'alphabetisation civilisationnelle, jusqu'à la satisfaction des besoins éducatifs fondamentaux.
- La nouvelle approche de l'alphabetisation en Tunisie : ses étapes et composantes, son organisation aux niveaux local, régional et national.

B - Le travail avec la société et l'organisation des groupes :

- La conception sociale de l'analphabétisme et la relation de réciprocité entre analphabétisme et sous-développement.
- Caractéristiques des groupes les plus concernés par l'analphabétisme : habitants des zones rurales et des quartiers péri-urbains, les filles et les femmes, les handicapés.
- Méthodes et procédés de mise à contribution des moyens disponibles au niveau de la communauté locale pour la lutte contre l'analphabétisme.
- Concepts et procédés de travail avec les groupes, psychologie de la communication et des relations humaines.

Thème 2 : L'andragogie

A - L'éducation des adultes :

- Notion d'éducation des adultes : ses objectifs et ses domaines.
- L'éducateur des adultes et son profil.
- Relation entre l'éducateur et les adultes à l'intérieur et en dehors de la classe.

B - Psychologie des adultes :

- Caractéristiques physiques, mentales, émotionnelles et psychologiques et leur impact sur l'apprentissage.
- Motivations des adultes à l'apprentissage et leur rapport avec l'âge, le sexe, la profession et le niveau d'instruction.
- Problèmes des apprenants adultes et méthodes de leur prise en considération.

- Différences entre enfants et adultes en matière d'apprentissage.

- Psychologie cognitive et ses relations avec la mémoire et les compétences chez les adultes.

Thème 3 : Le pédagogie générale et la didactique des disciplines :

A - L'éducation :

- Définition de l'éducation
- Finalité de l'éducation, sa légitimité et ses limites.

B - L'éducation et les données :

- de la biologie.
- de la sociologie
- de la psychologie.

C - L'évaluation en éducation

- La notion d'évaluation et de suivi dans le domaine de l'alphabetisation et de l'éducation des adultes.
- Types d'évaluation.

- Etapes de l'évaluation
- Domaines de l'évaluation et du suivi (évaluation des curricula, évaluation du travail de l'enseignant, évaluation des acquis de l'apprenant).

D - Didactiques des disciplines :

- Curricula de l'alphabétisation : leurs finalités, objectifs généraux, objectifs spécifiques et objectifs d'intégration et les compétences.

- Fondements généraux de l'enseignement.

- Méthodes et procédés de l'enseignement de la lecture.

- Avantages et inconvénients de chaque méthode.

- La méthode adaptée à la réalisation des compétences de base en matière de lecture pour adultes.

- L'écriture : son importance, les méthodes et étapes de son enseignement aux adultes.

- Le calcul : son importance, les objectifs et méthodes de son enseignement aux adultes.

- méthodes d'exploitation des leçons des matières de base d'alphabétisation pour la sensibilisation des adultes et le développement de leur culture.

E - La communication sociale : ses objectifs, thèmes, méthodes, procédés et le rôle de l'enseignant dans son exécution.

- Les fondements de base de l'élaboration des matières de lectures simplifiées.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-243 du 4 février 1991,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1998, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère des affaires sociales le mardi 22 décembre 1998 et jours suivants pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté susvisé du 16 juillet 1998.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (04) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 22 novembre 1998.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 98-1476 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Lotfi Frad, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de coopération financière multilatérale au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 98-1521 du 24 juillet 1998, relatif à l'organisation, à titre dérogatoire, d'une session spéciale de rattrapage pour l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif et notamment son article 10,

Vu le décret n° 92-1181 du 22 juin 1992, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, tel que modifié par le décret n° 96-682 du 15 avril 1996,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1181 du 22 juin 1992 susvisé, une session spéciale de rattrapage est organisée, au titre de l'année scolaire 1997-1998, pour l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base.

Art. 2. - Participent aux épreuves de la session spéciale de rattrapage prévue à l'article précédent les candidats qui n'ont pas réussi à la session organisée au mois de juin 1998 pour l'obtention du diplôme susvisé.

Art. 3. - Les épreuves de la session spéciale de rattrapage ci-dessus prévue auront lieu les 1er, 2 et 3 septembre 1998 selon les modalités fixées par le décret n° 92-1181 du 22 juin 1992 susvisé et porteront sur les mêmes matières que celles de la session organisée au cours du mois de juin 1998.

Art. 4. - Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1477 du 16 juillet 1998.

Monsieur Jilani Dridi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des examens professionnels pour le personnel enseignant et d'encadrement pédagogique à la direction des examens professionnels et des olympiades à la direction générale des examens au ministère de l'éducation.

Par décret n° 98-1478 du 16 juillet 1998.

Monsieur Abdeljalil Landoulsi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des enseignants des sciences humaines et des arts à la sous-direction

des enseignants des langues, des sciences humaines et des arts à la direction des enseignants des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées au ministère de l'éducation.

Par décret n° 98-1479 du 16 juillet 1998.

Monsieur Ammar Yanes, professeur d'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de la construction de l'équipement et de la maintenance à l'institut national de bureautique et de micro-informatique.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 16 juillet 1998, portant délégation du pouvoir disciplinaire.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport

Vu le décret n° 90-1296 du 16 août 1990, portant réorganisation de l'institut nationale de la météorologie

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport

Vu le décret n° 94-135 du 17 janvier 1994, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du ministère du transport,

Vu le décret n° 97-1964 du 11 octobre 1997, portant nomination du ministre du transport.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre du transport délègue son pouvoir disciplinaire aux cadres supérieurs suivants :

- Le chef de cabinet du ministre du transport
- Le directeur général de l'institut national de la météorologie
- Le directeur général de l'agence de visite technique des véhicules.

Toutefois, la sanction de révocation ne peut être prononcée que par le ministre du transport.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1480 du 16 juillet 1998.

Monsieur Aroua Tahar, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des inscriptions des opérations foncières à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Médénine.

Par décret n° 98-1481 du 16 juillet 1998.

Mademoiselle Nouira Imen, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service du suivi de l'inscription des actes à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 98-1482 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mahdi Amara, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des inscriptions des opérations foncières à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière du Kef.

Par décret n° 98-1483 du 16 juillet 1998.

Monsieur Taleb Hichem, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des inscriptions des opérations foncières à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 98-1484 du 16 juillet 1998.

Monsieur Haouar Ridha, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des archives et de l'informatique à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Kairouan.

Par décret n° 98-1485 du 16 juillet 1998.

Monsieur Cheikh Mohsen, administrateur à la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'information à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 98-1486 du 16 juillet 1998.

Mademoiselle Zoghlami Aroussia, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des inscriptions des opérations foncières à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Tunis.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 98-1487 du 16 juillet 1998.

Monsieur Maaouia Hadj Daoud, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de service de bâtiment, équipement, matériel et de la maintenance dans un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital Mohamed Tahar Maamouri de Nabeul).

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 1997, portant règlement et programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique un concours interne sur épreuves pour le recrutement de trois (03) ingénieurs adjoints.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves du concours est fixée au mardi 3 novembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 3 octobre 1998.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1488 du 16 juillet 1998.

Monsieur Tijani Mouelhi, administrateur est chargé des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire de Ben Arous).

En application des disposition de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1489 du 16 juillet 1998.

Madame Mouldia Abdellatif épouse Bouderbala, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de sous-directeur de la pédagogie à la direction de la pédagogie et des études doctorales à la direction générale de la rennovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 98-1490 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed El Béji, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des beaux arts de Tunis.

Par décret n° 98-1491 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Tlili, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement

supérieur et de recherche à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis.

Par décret n° 98-1492 du 16 juillet 1998.

Monsieur Hassen Nasri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur de la gestion pédagogique à l'université de Sfax.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1493 du 16 juillet 1998.

Monsieur Khaled Zribi, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tozeur.

Par décret n° 98-1494 du 16 juillet 1998.

Madame Bakhta Tarhouni, urbaniste en chef, est chargée des fonctions de chef de service des études générales à la direction des études et des recherches à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1495 du 16 juillet 1998.

Madame Faouzia Dhifallah épouse Tekiki, inspecteur des PTT au ministère des communications est chargée des fonctions de receveur régional des postes du Kef.

En application des disposition de l'article 11 (nouveau) du décret n° 97-563 du 31 mars 1997, l'intéressée a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1496 du 16 juillet 1998.

Monsieur Ammar Tligene, inspecteur des PTT au ministère des communications est chargé des fonctions de receveur régional des postes du Zaghouan.

En application des disposition de l'article 11 (nouveau) du décret n° 97-563 du 31 mars 1997, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1497 du 16 juillet 1998.

Monsieur Naceur Mraihi, inspecteur central des PTT au ministère des communications est chargé des fonctions de receveur régional des postes du Kasserine.

En application des disposition de l'article 11 (nouveau) du décret n° 97-563 du 31 mars 1997, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1498 du 16 juillet 1998.

Monsieur Adel Masmoudi, inspecteur des PTT au ministère des communications est chargé des fonctions de receveur régional des postes de Gafsa.

En application des disposition de l'article 11 (nouveau) du décret n° 97-563 du 31 mars 1997, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1499 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mokhtar Lahouel El Gattoussi, inspecteur central des PTT est chargé des fonctions de sous-directeur des programmes et de la promotion à la direction des ressources humaines au ministère des communications.

Par décret n° 98-1500 du 16 juillet 1998.

Monsieur Lotfi Khachlouf, inspecteur central des PTT est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des ressources humaines au ministère des communications.

Par décret n° 98-1501 du 16 juillet 1998.

Madame Saloua Baouab épouse Barboura, inspecteur des PTT est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du personnel de l'administration centrale et des centres spécialisés de Tunis à la direction des ressources humaines au ministère des communications.

Par décret n° 98-1502 du 16 juillet 1998.

Madame Samia Manai épouse Labiedh, inspecteur des PTT est chargée des fonctions de chef de service des concours et des promotions à la direction des ressources humaines au ministère des communications.

Par décret n° 98-1503 du 16 juillet 1998.

Monsieur Walid Bouziri, administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de service du contrôle et de coordination administrative du personnel des services extérieurs du Nord à la direction des ressources humaines au ministère des communications.

Par décret n° 98-1504 du 16 juillet 1998.

Monsieur Fathi Bouzganda, inspecteur central des PTT est chargé des fonctions de chef du bureau de la sécurité et de la permanence au ministère des communications.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant organisation d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier des personnels du corps des agents des affaires économiques tel qu'il a été modifié par les décrets n° 92-1498 du 17 août 1992 et n° 96-2375 du 9 décembre 1996.

Arrête :

Article premier. - l'examen professionnel prévu par l'article 11 (nouveau) du décret susvisé n° 87-103 du 24 janvier 1987 pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques a lieu sur travaux selon les modalités déterminées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture du registre d'inscription des candidatures ainsi que la date de la réunion du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'industrie.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature :

- Un curriculum Vitae
- Un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques est arrêtée par le ministre de l'industrie.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier aux personnels du corps des agents des affaires économiques tel que modifié par les décrets n° 92-1498 du 17 août 1992 et n° 96-2375 du 9 décembre 1996.

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'industrie un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques conformément aux conditions fixées par le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996 susvisé.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (01).

Art. 2. - La date de la réunion du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée au 3 décembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 3 novembre 1998.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par les décrets n° 95-322 du 20 février 1995 et n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Vu l'arrêté du 7 octobre 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'industrie un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef, conformément aux conditions fixées par le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996 susvisé.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (02).

Art. 2. - La date de la réunion du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée au 14 décembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 14 novembre 1998.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par les décrets n° 95-322 du 20 février 1995 et n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Vu l'arrêté du 3 octobre 1997, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'ingénieurs principaux,

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'industrie deux concours sur épreuves l'un externe l'autre interne pour le recrutement de cinq (05) ingénieurs principaux.

Le nombre de postes à pourvoir et les spécialités demandées sont fixés selon la nature du concours comme suit :

Concours externe :

- Un (01) ingénieur principal : option industries agro-alimentaires

- Un (01) ingénieur principal : option mine.

- Un (01) ingénieur principal : option agro-économie.

Concours interne :

- Deux (02) postes.

Art. 2. - Le déroulement des épreuves des deux concours susvisés aura lieu à Tunis le 26 octobre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 26 septembre 1998.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par les décrets n° 95-322 du 20 février 1995 et n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Vu l'arrêté du 8 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux tel que modifié par l'arrêté du 3 octobre 1997.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'industrie un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (02) : spécialité génie-industriel.

Art. 2. - Le déroulement des épreuves du concours susvisé aura lieu à Tunis le 10 novembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 10 octobre 1998.

Tunis, le 16 juillet 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1505 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Béchir El Aloui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion financière à l'institut du patrimoine au ministère de la culture.

Par décret n° 98-1506 du 16 juillet 1998.

Madame Fathia Karouia épouse Zidi, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service du patrimoine et des arts au commissariat régional à la culture au gouvernement de Ben Arous.

Par décret n° 98-1507 du 16 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Gueldiche, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture au gouvernement de Monastir.

Par décret n° 98-1508 du 16 juillet 1998.

Monsieur Sadok Znagui, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre des musiques arabes et méditerranéennes Palais du Baron d'Erlanger à Sidi Bou Saïd au ministère de la culture.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1509 du 16 juillet 1998.

Monsieur Slaheddine Lachiheb, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Rmada" au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

Par décret n° 98-1510 du 16 juillet 1998.

Monsieur Sassi Ghrab, chef de laboratoire en chef est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

Par décret n° 98-1511 du 16 juillet 1998.

Monsieur Lazhar Heni, administrateur en chef est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 98-1512 du 16 juillet 1998.

Monsieur Moussa Zammouri, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.